

1500836-62.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106113/2022 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 24384132 -

DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2106113 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Miqueias Barbosa Lima

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

2ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500836-62.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500836-62.2022.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106113/2022 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 24384132 -

DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2106113 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Miqueias Barbosa Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Cerezer

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou MIQUEIAS BARBOSA LIMA como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, o réu trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 21 porções de cocaína,

acondiçionadas em invólucros plásticos do tipo "eppendorf", pesando 10,9 gramas, bem como 13 porções de Cannabis sativa L, acondicionadas em invólucro plástico pesando 16 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que guardas civis realizavam patrulhamento de rotina pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que estava com a mão no bolso, aparentando um volume grande, resolvendo abordá-lo. Ao avistar a viatura, o réu tentou fugir, mas acabou sendo detido. Em revista pessoal, os guardas localizaram em seu poder 14 porções de cocaína. Inquirido, o réu confessou que comercializava entorpecentes desde às 16 horas e que havia mais drogas escondidas debaixo de uma árvore. No local indicado, os guardas localizaram 07 porções de cocaína e 13 de "maconha". As circunstâncias da abordagem, em especial a quantidade e variedade de entorpecentes, evidenciaram que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, a qual se encontra acostada a fls. 108/110. Não acolhida a defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 118). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 134). Em instrução, houve o interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 145/146 e 160/161).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

A acusação pede a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 170/173).

A defesa, por sua vez, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante confissão, a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena diferente do fechado (fls. 177/179).

É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo do exame químico-toxicológico, que atestou a presença da substância psicotrópica (fls. 89/91).

A autoria também está confirmada nos autos pelos documentos já mencionados, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha TIAGO ROGERIO DE SOUZA, guarda civil, alegou que estava em patrulhamento, quando avistou o réu com as mãos no bolso, com um certo volume, o qual, ao ver a viatura, tentou se evadir, momento em que resolveu abordá-lo.

Contudo, o réu se evadiu, sendo capturado cerca de um quarteirão à frente. Em revista pessoal, foram localizadas 14 porções de entorpecentes. Indagado, o réu confessou que estava vendendo drogas no local desde às 16 horas. O réu ainda disse que havia mais drogas escondidas em uma árvore. Relatou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que o réu afirmou que estava sendo procurado pela justiça. Afirmou ter sido apreendido mais 13 porções de maconha e 7 de cocaína na árvore em que o réu indicou.

A testemunha MARCIO FABIANO GOMES DA SILVA, guarda civil, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda.

O réu, em seu interrogatório, confessou que estava traficando para poder se alimentar, pois tinha sido expulso de casa por estar sendo procurado pela justiça. Confirmou que estava traficando no local desde às 16 horas. Relatou que é usuário de drogas desde quando tinha 13 anos de idade.

Nesse passo, temos que a prática delitiva ficou devidamente comprovada nos autos, na medida em que a confissão do réu está em consonância com as demais provas produzidas na fase inquisitorial e em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, os policiais que realizaram a abordagem do réu descreveram de

forma coerente as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, cujo relato vem amparado pelas demais provas constantes dos autos. Dessa forma, após devida instrução processual, constatou-se que o réu praticou a conduta delitiva a ele atribuída na inicial acusatória. Assim, entendo que o réu está incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria

Devidamente confirmada a responsabilidade penal do réu, passo à individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, com preponderância daquele. A cocaína e o "crack" têm alto poder vulnerante e índices muito preocupantes de dependência, especialmente se comparados a entorpecentes menos danosos à saúde, como a tetraidrocanabinol ("maconha") e cloreto de etila ("lança perfume"). Nesse passo, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), há que se exasperar a pena-base. Outrossim, a pena também deve ser aumentada nesta fase, tendo em vista que o réu é portador de Maus Antecedentes (Proc. 0048787-29.2011.8.26.0114 - fls. 51/64), considerando que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes" (HC 392.279/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). Assim, acrescento 1/5 à pena-base.

Na segunda fase, anoto a presença de uma circunstância agravante, consistente na multirreincidência (Proc. 0000468-13.2017.8.26.0569 e 0002215-25.2016.8.26.0248 - fls. 51/64- art. 61, I, CP), e de uma atenuante, relativa à confissão (art. 65, III, d, CP). Assim, um dos processos que gera reincidência será compensado com a confissão e o outro agravará a pena nesta fase. Assim, acrescento 1/6 à pena-base. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP).

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90 e do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e considerando a quantidade de drogas e as circunstâncias em que ela foi encontrada, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a insuficiência da medida para a prevenção e repressão do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente no caso em tela, em função das circunstâncias judiciais negativas, e pela imposição, por força de lei, do regime fechado como forma inicial de cumprimento da pena, circunstâncias que denotam o tratamento mais rigoroso conferido pelo legislador. Pelos mesmos motivos, fica inviabilizada a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para condenar MIQUEIAS BARBOSA LIMA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, em razão da incompatibilidade com o delito em questão.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual do réu, mantenho a custódia cautelar anteriormente decretada (art. 387, § 1º, CPP). Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Deixo de determinar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de

Processo Penal, uma vez que inexistem elementos para averiguar os requisitos objetivos e subjetivos do réu para progressão de regime, decorrente da detração, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado e as circunstâncias pessoais do réu, defiro o beneficiário da gratuidade da justiça.

Existindo advogado nomeado por meio do convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

- a) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) Notifique-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias (art. 50, CP);
- c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD; e
- e) Expeça-se guia de execução (art. 105, Lei nº 7.210/84).
- f) Oficie-se ao órgão competente para que proceda à destruição das drogas apreendidas, se ainda não realizado (art. 72, Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Indaiatuba, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA